

한전KPS(주) 상임감사

개 선 · 통 보 요 구

일련번호 2025-안전보건활동 이행실태 점검-003

제 목 소규모 경상정비 하도급공사 간접인력(현장대리인) 운영 개선

관계부서 \$\$**처, †††사업처

조치부서 \$\$**처, †††사업처

내 용

1. 업무개요

사업장에서는 경상정비 하도급공사를 포함한 모든 회사 발주 공사를 수행하는 업체에서는 관련 법령¹⁾과 회사 내 공사관리 규정 등에 따라 법적 자격 기준을 갖춘 현장대리인을 선임하고 있으며, 선임된 현장대리인은 공사 현장에 상주하여 계약문서와 공사감독관의 지시에 따라서 공사 현장의 관리와 공사에 관한 모든 사항을 처리하는 등 시공관리 업무를 총괄 책임지는 역할을 수행하고 있다.

2. 판단기준

「공사관리규정」 제18조(노무비)에서는 직접노무비는 공사현장에서 직접 작업에 종사하는 종업원 및 노무자에 의하여 제공되는 노동력의 대가로, 간접노무비는 직접작업에 종사하지는 않으나 작업현장에서 보조 작업에 종사하는 노무자와 현장감독자 등에 의하여 제공되는 노동력의 대가로 규정하고 있다.

「기획재정부 계약예규」 제533호 「정부입찰·계약 집행기준」 제19장(국민건강

1) 건설산업기본법, (계약예규)공사계약일반조건, (계약예규)정부입찰·계약 집행기준, ♥♥기술관리법, 건설기술진흥법, 국가기술자격법 등

보험료 및 국민연금보험료 사후정산 등) 제94조(대가지급시 정산절차 등) 제3항에 따라 계약상대자의 기성부분에 대한 대가지급 시 국민건강보험료, 국민연금보험료, 노인장기요양보험료는 하도급업체의 직접인력(직접노무비 대상에 한함) 투입실적 등을 확인하여 당해 공사에 실제로 투입한 일자를 기준으로 정산하여야 한다.

한편, 이전에 시행한 특정감사(변동공사의 현장대리인 운영 실태 점검, '23년 12월)와 관련한 아래의 외부 법률자문 결과 주요 내용에 따라, “① 현장대리인 노무비는 현장대리인의 본질적인 업무(현장관리업무)를 수행하였음을 전제로 지급되는 대가이므로 현장대리인은 간접노무비 대상자이며, 현장대리인이 현장관리 업무를 수행하지 아니한 채 하도급공사에 직접 투입되어 일부 작업을 직접 수행하는 것은 현장대리인의 의무를 이행하지 않은 것으로서 원칙적으로 허용될 수 없고, ② 현장대리인이 본질적인 업무를 수행하면서 하도급공사의 일부 작업을 직접 수행하는 것은 ‘현장관리의 차원’(즉, 공정 촉진 등 본건 하도급공사의 일정 내지 공정을 관리하기 위한 차원)에서 이루어진 부수적인 업무에 해당할 뿐이므로, 이를 직접 투입 인력으로 판단하여 직접노무비 대상에 해당한다고 볼 수 없는 것이 합리적이며, ③ 현장대리인의 업무 이외 해당 하도급공사의 직접작업에 종사하는 것은 현장대리인의 업무수행에 지장을 초래할 수 있음을 근거로 시정을 요청할 수 있고, 이를 거부할 경우 해당 인원의 교체를 지시할 수 있다.”고 함에 따라, 회사는 하도급공사 준공정산 시 간접노무비 대상인 현장대리인의 보험료를 정산 대상에서 제외하고 정산을 시행하여야 한다.

법률자문 결과 주요내용('23.10.24. 주·거 법률사무소)

- ① 현장대리인에 대하여 지급되는 노무비는 현장대리인으로서의 본질적인 업무인 ‘현장관리 업무’를 수행한 것에 대한 대가로 지급되는 것이므로 ‘간접노무비’로 평가함이 타당하고, 건설산업기본법 제40조 제1항 ‘건설공사 현장에 건설기술인을 1명 이상 배치하여야 한다’

와 공사계약 일반조건 제14조(공사현장대리인) 제2항 ‘공사현장대리인은 공사현장에 상주하여 계약문서와 현장감독직원의 요청에 따라 자기책임하에 공사현장의 단속 및 공사 관련 모든 사항을 처리하여야 한다’에 따라 본건 하도급공사의 현장관리업무를 수행하기 위하여 배치된 인원으로서 원칙적으로 현장대리업무를 수행하여야 하는 것일 뿐, 현장대리업무를 수행하지 않고 기타 직접 작업에 종사할 수는 없는 것으로 사료됩니다.

(이는, 건설산업기본법 제40조 제1항 및 본건 하도급계약 공사계약 일반조건 제14조 제2항 및 본건 하도급계약 공사계약 일반조건 제14조 제2항을 위반한 것으로 평가할 수 있습니다.)

- ② 또한 현장대리인의 본질적인 업무는 공정 관리를 포함한 공사 전반에 대한 관리업무(즉, 현장관리업무)이고, 현장대리인으로서의 본질적인 업무(현장관리업무)를 수행하는 과정에서 ‘현장관리의 차원’(즉, 공정촉진 등 본건 하도급공사의 일정 내지 공정을 관리하기 위한 차원)에서 이루어진 부수적인 업무에 해당할 뿐이므로, 이를 별도의 직접작업행위로 판단하여 노무비를 산정할 수는 없는 것으로 봄이 합리적이며, 조달청 또한 「현장대리인이 본인의 업무범위를 넘어서서 직접작업에 종사한 경우라도 직접노무비 대상인 생산직 상용근로자에 해당한다고 볼 수 없다」고 회신한 바 있음(조달청, 2019. 10. 18.자 회신)
- ③ 하도급공사의 현장대리인이 현장관리업무 이외에 직접작업에 종사하는 것은 현장대리인으로서 수행하여야 할 업무(즉, 현장관리업무)의 수행에 지장을 초래할 수 있음을 이유로 하수급인에게 시정(즉, 현장대리인의 직접작업 투입 중지)을 요구할 수 있고, 이에 따르지 않을 경우 위 규정에 따라서 ‘현장대리인이 현장대리인으로서의 업무(즉, 현장관리업무) 수행에 적당하지 아니함’을 이유로 교체를 지시함으로써 사실상 현장대리인의 직접작업 업무를 중단시킬 수 있을 것으로 사료됩니다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 안전보건활동 이행실태 점검(2025. 3. 24. ~ 2025. 10. 23.)과 2025년 종합감사 대상 사업장 중 간접인력(현장대리인)의 보험료 정산 및 해당 인력의 “현장 작업 수행” 현황을 점검한 결과,

종합감사²⁾를 시행한 \$\$1사업처와 ○○1사업소에서는 소규모 전기분야 경
상정비 하도급공사의 기성 정산 시, 현장대리인이 간접 인력임에도 하도급
업체에서 제출한 작업일보와 보험료납입 확인서를 근거로 직접 인력으로
판단하여, 아래의 [표 1]과 같이 현장대리인에 대해 보험료를 정산하였다.

[표 1] 하도급공사 간접인력 보험료 정산 내역

(단위 : 원, VAT 별도)

사업장	공사명	업체명	공사기간	간접인력 (현장대리인)	정산금액			소 계	비고
					건강보험	연금보험	요양보험		
\$\$1사업처	'23년 \$\$1,2호기 경상정비 전기분야 보조공사	주식회사 **	'23.04.01~'24.03.31	□□□	1,863,000	2,364,600	239,220	4,466,820	현장 투입 업무 수행
	'24년 \$\$1,2호기 전기분야 경상정비공사	주식회사 @@	'24.04.01~'24.11.30	□□□	1,350,560	1,714,320	174,880	3,239,760	현장 투입 업무 수행
			'24.12.01~'25.06.30	□□□	1,061,320	1,285,740	137,430	2,484,490	현장 투입 업무 수행
○○1사업소	'23년 ○○ 1,2호기 전기설비 경상정비 보조공사	○○ 플랜트	'23.04.01~'24.03.31	□*□	2,520,030	2,793,360	323,700	5,637,090	현장 투입 업무 수행
	'24년 ○○ 1,2호기 전기분야 경상정비 보조공사	(주)**	'24.04.01~'25.06.30	□*□	3,356,410	4,128,300	425,243	7,909,953	현장 투입 업무 수행

※ 자료 : 사업장 제출자료 활용 재구성

또한, 간접인력 대상자로서 현장대리인으로 선임된 인력의 “현장 직접
업무 수행” 여부를 확인한 결과, 해당 사업장에서는 직접인력과 혼재하여
현장업무에 투입되어 정비업무를 수행 중인 사실을 수행업체의 작업일보와
관련자 면담 등을 통해 확인하였다.

아울러, 발전안전사업본부 산하 ●●사업장의 2025년 경상정비 하도급
공사 계약 현황을 점검한 결과, 일부 소규모 사업장의 경상정비하도급공사
에서 아래 [표 2]와 같이 현장 업무 수행을 이유로 현장대리인을 포함하여
보험료를 정산해준 사실을 ●● 사업주관부서(\$\$**처)를 통해 확인하였다.

2) \$\$1사업처 종합감사('25. 07. 07. ~ 11.)를 통해 해당 사업장의 업무처리 전반(현장대리인 운영)에 대한 처분을 시행하였고,
○○1사업소 종합감사('25. 10. 27. ~ 31.)에서 확인된 현장대리인 운영과 관련 사항에 대해서는 추후 처분 예정임.

[표 2] 2025년도 ○○ 경상정비 하도급공사 계약 및 인력운영 현황

사업소	발주처	2025년도 공사명	최초 계약시작	최초 계약종료	최초 계약금액(원)	투입인원(현원)		공사면허	비고
						직접	간접		
☆☆☆	\$\$\$발전	2025년 ☆☆☆ 기전설비 경상정비 하도급공사	2025-02-01	2025-12-31	500,096,504	7	(1)	전기공사업	현장대리인 선임 배치 (현장 투입 보험료 정산)
@ @		2025년 \$\$\$복합 경상정비 하도급공사	2025-01-01	2025-12-31	714,024,364	10	(1)	전기공사업	
% %		2025년 MM 1,2호기 경상정비 하도급공사	2025-01-01	2025-12-31	409,240,000	7	(1)	전기공사업	
\$\$\$ (@#*)		2025년 @#* 발전설비 경상정비 하도급공사	2025-02-01	2025-12-31	810,549,951	11	(1)	전기공사업 건설업	
@#	M+발전	2025년 @#사업소 신@# 경상정비 하도급공사	2025-01-01	2025-12-31	600,705,855	8	(1)	전기공사업	
▼△	○○발전	2025년 ▼△복합 경상정비 하도급 공사	2025-01-01	2025-12-31	725,890,000	8	(1)	전기공사업	
▼△*	▼&발전	▼△*○○○ 전기설비 경상정비 하도급공사	2025-01-01	2025-12-31	332,267,645	4	(1)	전기공사업	
▼*		2025년도 ▼* 전기설비 경상정비 하도급공사	2025-02-01	2025-12-31	297,082,148	4	(1)	전기공사업	
xx		2025년 xx복합설비 경상정비 하도급공사	2025-01-01	2025-12-31	378,410,272	5	(1)	전기공사업	

※ 상기 2025년 ○○ 경상정비 하도급공사 계약 현황은 본사 ○○ 사업주관부서(\$\$**처)가 제공한 2025년 6월 30일 기준 내역으로 재구성하였으며, 세부 내역은 상이할 수 있음.

특히, 한국####협회의 요청(@@공사업법 위반 소지³⁾)에 의해 '24년도 4월 이후 경상정비 하도급공사를 기계공사와 전기공사로 분리발주 함에 따라, 상대적으로 공사금액 규모가 작은 +++++사업소 전기분야와 소규모 ○○사업소 공사에서 추가인력 투입 대신 현장대리인(간접인력)이 직접 정비업무를 수행하는 상황이 발생하고 있다.

이로 인해 현장 산업재해가 발생할 경우, 현장대리인이 안전관리 등 본인의 임무를 수행하지 않고 현장 정비업무를 수행함으로써 업무상 과실 등이 우려되는 상황이다.

현재 사업소 종합감사에서 위와 같은 문제점 발견시 외부 자문 결과에 따라("하도급공사 현장대리인 보험료 정산 관련 법률자문 결과('23.10.24)" 및 "감사자문

3) **공사업법 제11조(전기공사 및 시공책임형 전기공사관리의 분리발주) 제1항에 따라 "전기공사는 다른 업종의 공사와 분리발주"하여야 한다. 위반 시 같은 법 제43조(벌칙) 제4호에 따라 벌금(500만원 이하) 처분 발생

위원회⁴⁾ 자문 의견("25.11.24") 현장대리인이 수행하여야 할 본연의 업무(즉, 현장 관리업무)에 지장을 초래할 수 있다는 사유로 해당 업체에 시정(즉, 현장대리인의 직접작업 투입 중지) 조치를 통보하고, 이미 정산된 현장대리인 사회보험료⁵⁾ 회수를 요구하도록 사업소에 처분하고 있다.

그러나, 회수되는 현장대리인의 사회보험료 금액 대비 추가 인력 1명을 신규 투입하여 운영하는 데 소용되는 비용이 더 큰 상황이며, 현장대리인의 직접 작업 투입을 금지하도록 강제할 수 있는 명확한 법적 근거도 부족하여 실질적인 개선 조치가 제대로 이행되지 못하고 있는 실정이다.

따라서, 사업주관부서(†††사업처, \$\$**처)는 아래와 같이 경상정비 하도급공사를 포함한 발주공사의 특기시방서(하도급 공사비 산정 및 운영기준, 입찰공고문 외)에 “현장대리인 운영 기준”을 반영하는 방안을 검토할 필요가 있다.

《 발주공사 특기시방서 》

□ 원전 전기분야 경상정비 보조공사(†††사업처)

IV. 공사계약 특수조건

제6조(종업원 관리)

- ① 계약상대자는 †††발전소 정비업무 수행에 적합한 능력을 보유한 직종별 설계인력을 투입하여야 한다.
- ② 계약상대자는 긴급정비업무 발생에 대비하여 발주자가 요구하는 시간내에 적정능력을 보유한 보조공사 수행인력을 동원할 수 있도록 하여야 한다.
- ③ 계약상대자 현장대리인은 항상 현장에 상주하여야 하며, 신속한 업무보고 및 안전관리 보조 업무를 수행한다. 현장대리인의 부재시에는 업무대행자를 지정하여야 한다.
- ④ 당해공사 역무수행을 위한 적정인력 미상주 및 직종분포의 불균형으로 업무수행에 지장을 초래할 경우 발주자는 계약상대자에게 시정조치를 요구할 수 있으며, 계약상대자는 이에 대한 조치를 성실히 이행하여야 한다.

4) 감사실-4496("25.11.25) 「제3기 감사자문위원회 추가위원 위촉식 및 제'25-3차 정례회의 결과보고」 (***) 위원) 법적인 부분에서 보면 현장대리인을 배치하지 않았다고 볼 수 있기 때문에, 법 위반의 소지가 될 수 있음. 따라서 실무적인 부분도 고려해야 하지만 법적인 부분도 감안해야 할 것 같음.

5) 사회보험료 : 「기획재정부 계약예규」에 따라 직접노무비 대상에 한하여 정산 시행

《 발주공사 특기시방서 》

□ ●● 경상정비 하도급 공사(\$\$**처)

IV. 공사계약 특수조건(●● 경상정비 하도급 공사비 산정 및 운영기준)

제6조(경상정비업무 수행절차)

- ① 계약상대자는 발주자 사업소장 또는 사업소장이 위임한 부서장(공사감독직원 포함)이 공사지시서 및 작업지시서에 의해 계약상대자 시공관리책임자(현장대리인)에게 지시한 업무에 대해 발주자의 운영 절차(붙임1)를 준용하여 정비업무를 수행한다.

제7조(정비원 및 고용원 관리)

- ① 계약상대자는 발전설비의 적기 정비를 위해 해당 사업소에 필요한 정비인력을 반드시 상주시켜야 하며, 매 분기 정비인력의 인원 현황을 발주자에게 통보하여야 한다. 또한 정상적인 업무 수행에 지장이 없도록 착공계 제출 시 작성된 인력투입계획서를 준수하여 인력을 유지, 배치하여야 한다.

※ 업무 수행 중 민방위기본법 또는 향토예비군 설치법에 규정한 훈련기간, 발주자에게 사전 보고 및 협의된 각종 교육훈련 기간은 상주하는 것으로 인정한다.

- ② 계약상대자는 긴급 정비업무 발생에 대비하여 발주자가 요구하는 시간 내 적정 능력을 보유한 정비원 또는 보조원을 동원할 수 있도록 하여야 한다.
- ③ 계약상대자 현장대리인은 항상 현장에 상주하여야 하며 신속한 업무보고 및 안전 관리업무를 수행한다.

이를 위해, ① 해당 공사에 선임된 “현장대리인의 겸직 수행(직접인력과 동일한 현장 작업 수행금지)을 명확히 금지”하고, ② “현장대리인의 고유 역할 전담 수행(신속한 업무보고 및 안전관리 업무 등)” 의무를 구체적으로 명시하며, ③ 위반 시 계약 해지 등 제재 조치를 명시하여 현장대리인의 직접 작업 투입을 제한 할 필요가 있다. 또한, ④ 이러한 운영 기준의 내용을 하도급공사 발주 시 입찰공고문에도 반영하여 계약상대자가 입찰 참가시 해당 요구사항을 명확히 인지할 수 있도록 제도개선 방안 마련이 요구된다.

관계부서 의견 †††사업처와 \$\$**처는 공사 금액 규모가 작은 ††† 전기분야 및 소규모 ●●사업장의 경상정비 하도급공사에서 현장대리인(간

접인력)이 직접 정비업무에 투입됨으로써 현장 안전관리 소홀에 따른 산업 재해 발생 우려와 현장대리인이 본연의 현장관리 업무 외 작업 수행 중 안전사고 발생 시 업무상 과실 문제가 발생할 우려가 있음을 인정하였으며, 발주공사 입찰공고문 및 관련 특기시방서 등을 검토하여 합리적인 개선방안을 마련하고, 알림 공문을 통해 해당 내용을 전국 사업장에 전파하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 +++사업처장, \$\$**처장은

경상정비 하도급공사를 포함한 모든 발주공사의 특기시방서(하도급 공사비 산정 및 운영기준, 입찰공고문 외)에 명시된 현장대리인 운영에 관한 내용을 발전원별 사업주관부서와 공동으로 협의 검토하여,

- ① 하도급공사에 선임된 “현장대리인의 겸직 수행(직접인력과 동일한 현장 작업 수행 금지) 금지”와 “현장대리인 역할 전담 수행(신속한 업무보고 및 안전관리 보조 업무 등)”을 구체적으로 명시하고, 위반 시 계약 해지 등 명확한 조치사항 등을 포함하여 현장대리인의 직접 작업 투입을 금지하도록 특기시방서 등을 발전원별 사업주관부서와 공동 협의 검토·개선 하시고, (개선)
- ② 하도급공사 발주 시 입찰공고문에 해당 내용을 반영하여 계약상대자가 입찰참가시 관련 내용을 명확히 인지할 수 있도록 개선 방안을 마련하시고, (개선)
- ③ 향후 동일한 유형의 안전 사각지대가 발생하지 않도록 산하 국내 사업장에 관련 내용을 행정지시 하시기 바랍니다. (통보)